Публичный договор–оферта

Редакция от 24 сентября 2026 г.

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР–ОФЕРТА

по предоставлению платных медицинских услуг иностранным медицинским туристам

Настоящий документ в соответствии со статьями 387 (Публичный договор), 389 (Договор присоединения) и 395 (Оферта) Гражданского кодекса Республики Казахстан является официальным публичным предложением **группы компаний** (далее – **ГК**): **АО «Национальный научный медицинский центр», ТОО «Mexel Health», ТОО «Международный онкологический центр томотерапии «YMIT»**.

Договор адресован физическому лицу, не являющимся гражданином Республики Казахстан, выразившему готовность воспользоваться услугами **ГК** на нижеизложенных условиях.

В соответствии со статьей 396 Гражданского кодекса РК, полным и безоговорочным Акцептом настоящей Оферты является выполнение Пациентом любого из следующих действий: регистрация на веб-портале ГК, подписание информированного согласия, согласия на сбор и обработку данных, авторизация с использованием электронной почты или номера телефона, запись на прием или внесение оплаты за услуги.

Публичный договор вместе с Акцептом Пациента образуют договор по предоставлению платных медицинских услуг (далее – Договор).

Публичный договор разработан на основании типовой формы договора по предоставлению платных медицинских услуг (помощи), утвержденной приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 октября 2020 года № ҚР ДСМ-170/2020.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Группы компаний(далее – **ГК**):

- АО «Национальный научный медицинский центр»,
- ТОО «Mexel Health»,
- ТОО «Международный онкологический центр томотерапии «YMIT».

которые имеют все виды необходимых лицензий, в том числе на осуществление медицинской деятельности в Республике Казахстан (далее – РК).

Исполнитель– это одна из **ГК**, оказывающее медицинские услуги Пациенту. Всостав ГК входят компании: АО «Национальный научный медицинский центр» (далее – АО «ННМЦ»);ТОО «Mexel Health»;ТОО «Международный онкологический центр томотерапии «YMIT» (далее – ТОО «YMIT»).

Пациент (Заказчик) – физическое лицо, не являющееся гражданином Республики Казахстан и имеющее доказательства своей принадлежности к гражданству иного государства, не имеющее вида на жительство (Далее – ВНЖ), являющееся (являвшееся) потребителем медицинских услуг независимо от наличия или отсутствия у него заболевания или состояния, требующего оказания медицинской помощи. В случае если такое лицо является недееспособным, от его имени выступает его законный представитель (родитель, опекун, представитель по доверенности и т.п.), который совершает действия по Акцепту в интересах своего подопечного.

Медицинский работник (Врач) — физическое лицо, состоящее в трудовых или гражданско-правовых отношениях с одной из ГК, профессиональное медицинское образование и осуществляющее медицинскую деятельность в соответствии со статьей 27 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее — **Кодекс о здоровье**).

Дистанционные медицинские услуги (Телемедицина)–дистанционные медицинские услуги, включающие постановку клинического диагноза и мониторинг состояния физического лица на расстоянии, а также другие неклинические функции, такие как профилактика заболеваний, укрепление здоровья, поддержка общественного здравоохранения, медико-санитарное просвещение и научные медицинские исследования (п. 10 ст. 58 Кодекса о здоровье).

Офлайн (очная) медицинская услуга – классический формат медицинской помощи, при котором происходит непосредственный физический контакт медицинского работника и пациента в медицинском учреждении ГК.

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) — набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания, согласно Закону РК «Об электронном документе и электронной цифровой подписи».

Информированное добровольное согласие на получение медицинских услуг (ИС) – процедура письменного добровольного подтверждения лицом своего согласия на получение медицинской услуги и (или) участие в конкретном исследовании после получения информации обо всех значимых для принятия им решения аспектах медицинской услуги и (или) исследования.

Единый прейскурант— это утвержденный внутренний справочник цен и тарифов на медицинские услуги, действующий в юридических лицах, входящих в группу компаний ГК. Нажмите на ссылку для ознакомления с прейскурантом.

Сумма договора – стоимость всех фактически оказанных пациенту Услуг, а в случае досрочного расторжения договора (одностороннего отказа от договора), также стоимость фактически понесенных Исполнителем расходов.

Калькуляция - это документ, отражающий расчет детальной стоимости лечения, включающей все фактические или плановые затраты на медицинские услуги (операции, манипуляции, лекарства, пребывание в клинике и т.д.).

Мультидисциплинарная группа (далее – МДГ) – группа различных специалистов, формируемая в зависимости от характера нарушения функций и структур организма пациента, тяжести его клинического состояния

Консилиум – исследование лица в целях установления диагноза, определения тактики лечения и прогноза заболевания с участим не менее трех врачей

Второе мнение (Second Opinion) — практика получения дополнительной консультации медицинского специалиста по результатам проведенных медицинских исследований с целью уточнения диагноза и плана лечения.

Вмененное медицинское страхование (далее – ВМС) – вид медицинского страхования для иностранцев, временно пребывающих в РК, в соответствии с Законом РК «О миграции населения» и международными договорами, ратифицированными РК, позволяющим получать медицинские услуги на условиях, определенных приказом Министра здравоохранения РК от 7 июня 2023 года № 111 «Об утверждении типового договора вмененного медицинского страхования и минимального перечня медицинской помощи при вмененном медицинском страховании».

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И РАЗГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

2.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Пациенту платные медицинские услуги, а также иные сопутствующие услуги (Далее – Услуги), а Пациент обязуется принять и своевременно оплатить такие услуги. Отдельная часть Услуг может предоставляться в дистанционном формате, через веб-портал.

2.2. Оказываемые Исполнителем Услуги включают, но не ограничиваются:

2.2.1. Оказание медицинских услуг в офлайн режиме на амбулаторном и стационарном уровне.

2.2.2. Дистанционные медицинские услуги, в том числе помощь в предоставлении Пациентам возможности использования веб-портала для удобства и оперативного выбора необходимой медицинской услуги, поиска Врачей, планирования консультаций, использования видео/аудио связи, защищенного чата, платежных систем и прочее, а также для ознакомления с единым для ГК прейскурантом цен.

2.2.3. Подготовка к врачебному приёму, сбор необходимых медицинских документов и их перевод (при необходимости), организацию участия переводчика и других специалистов, помощь в формулировании вопросов, пояснения по поставленному диагнозу и тактике лечения.

2.2.4. Проведение консилиумов врачей, консультаций мультидисциплинарной группой врачей, проведение консультации с привлечением опытного профильного врача для формирования

«второго мнения» (Second opinion) с целью подтверждения имеющегося диагноза и тактики лечения пациента, либо формирования альтернативного мнения.

2.3. Непосредственный объем Услуг, который будет оказан Пациенту, определяется исходя из состояния Пациента, его диагноза, определенной тактики диагностики и лечения, пожеланий Пациента и фиксируются в медицинских документах, составляемых Исполнителем в ходе оказания Услуг.

2.4. При обращении за Услугой, Пациенту необходимо ознакомиться и дать согласие с условиями Публичного Договора-оферты, размещенного на официальных интернет-ресурсах или в регистратуре/приемном отделе Исполнителя, а также информированным согласием (ссылка для ознакомления) и дать свое согласие на сбор и обработку персональных данных (ссылка для ознакомления).

Регистрация на веб-портале производится согласно пошаговой видеоинструкции (доступной по данной **ссылке**). После регистрации Исполнителем предоставляется доступ Пациенту к веб-порталу ГК для получения дистанционных медицинских услуг и обеспечения оперативной обратной связи с соблюдением всех мер информационной безопасности.

2.5. Пациент соглашается с тем, что Дистанционные медицинские услуги не заменяют в полной мере полноценного врачебного осмотра в очном формате, медицинский работник оказывает услугу на основании предоставленных документов.

2.6. При осуществлении Дистанционной медицинской услуги Исполнитель не несет ответственности за помехи и качество изображения, связанных с техническим оснащением со стороны Пациента. Пациент должен самостоятельно обеспечить исправность, безопасность своего компьютерного оснащения и программного обеспечения, средств антивирусной защиты и доступа к сети Интернет для качественной онлайн связи с Исполнителем. Со своей стороны, Исполнитель предпримет все меры для обеспечения исправности оборудования и программного обеспечения, используемого врачом, а также обеспечение безопасности, шифрования и конфиденциальности всех передаваемых в ходе онлайн-консультации медицинских данных.

2.7. Госпитализация осуществляется в соответствии с медицинскими профилями деятельности Исполнителя. Госпитализация не осуществляется при наличии:

2.7.1. особо опасных и карантинных инфекций, острых инфекционных заболеваний, паразитарных заболеваний.

2.7.2. беременности, родов и послеродового периода (при патологиях, требующих специализированной акушерско-гинекологической помощи), а также при не достижении пациентом 18-летнего возраста.

2.7.3. острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), а также иных острых сосудистых катастроф, подлежащих экстренной госпитализации в специализированные инсультные центры.

2.8. По завершению оказания медицинских услуг, Исполнитель выдаёт Пациенту следующие медицинские документы:

2.8.1. При обследовании и лечении в амбулаторно-поликлинических условиях:

- Консультативный лист врача;
- Для пациентов дневного стационара: выписка из медицинской карты.

2.8.2. При обследовании и лечении в условиях круглосуточного стационара:

- Выписка из медицинской карты стационарного пациента.

2.8.3. При оказании дистанционной медицинской услуги:

- Консультативный лист врача, в электронном формате, подписанный ЭЦП Врача.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Пациент оплачивает медицинские услуги Исполнителя в соответствии с действующим Единым прейскурантом в национальной валюте Республики Казахстан — тенге (KZT), в безналичной форме или путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя. При расчете картами иностранных банков списание средств с банковского счета Пациента производится с конвертацией по курсу банка-эмитента или соответствующей международной платежной системы на дату проведения транзакции.

3.2. Единый прейскурант цен размещен на официальных интернет-ресурсах ГК, а также в клиниках ГК.

3.3. Оплата **дистанционной медицинской услуги производится путем** внесения 100% оплаты Пациентом через систему онлайн-платежей при регистрации на прием;

3.4. При оказании **амбулаторно-консультативной помощи** Пациент, либо его представитель вносит 100% оплату необходимых Пациенту медицинских услуг, в наличном, либо безналичном порядке.

3.5. При **дневном стационаре** Пациент вносит предоплату в теңге в размере эквивалентном не менее **450 долларам США (USD)**. Оставшаяся сумма оплачивается Пациентом или его представителем в соответствии с калькуляцией после завершения лечения по фактически оказанным услугам в день выписки Пациента. В случае если фактическая сумма оказанных услуг окажется меньше, суммы внесенной предоплаты, возникшая разница подлежит возврату Пациенту в течении 3 (трех) рабочих дней.

3.6. При **круглосуточном стационаре** Пациент вносит предоплату в теңге в размере эквивалентном не менее **1 200 долларам США (USD)** (при проведении оперативных вмешательств стоимостью свыше 1 200 долларов США (USD) — не менее 80% от предварительной стоимости лечения). Оставшаяся сумма оплачивается Пациентом или его представителем в соответствии с

калькуляцией после завершения лечения по фактически оказанным услугам в день выписки Пациента. В случае если фактическая сумма оказанных услуг окажется меньше, суммы внесенной предоплаты, возникшая разница подлежит возврату Пациенту в течении 3 (трех) рабочих дней.

3.7. Помимо вышеуказанных форма оплаты Пациент может воспользоваться депозитной системой при которой заранее вносит определенную сумму (депозит). Услуги оплачиваются за счет этого депозита по мере их оказания с возможностью его последующего пополнения по мере расходования.

3.8. Расчет стоимости пребывания пациента в стационаре/дневном стационаре помимо диагностических исследований, медикаментозного и оперативного лечения включает стоимость фактически проведенных койко-дней, питания, а также иных услуг, оказанных Пациенту и предусмотренных утвержденным Единым прейскурантом цен.

3.9. Пациент осведомлен и согласен, что стоимость медицинских услуг, определяемая до начала лечения, является предварительной. Объем услуг может быть изменен с учетом медицинских показаний, связанных с состоянием Пациента, выявленных заболеваний и патологических состояний, результатов уже проведенных исследований, необходимости проведения дополнительных обследований, операций и/или лечебных манипуляций. Исполнитель имеет право требовать промежуточную оплату услуг в ходе лечения. Данная оплата является обязательной для Пациента либо его представителя.

3.10. Исполнитель предоставляет Пациенту документы, подтверждающие факт оплаты, в соответствии с законодательством РК.

3.11. В случае невозможности предоставления услуг Исполнителем по причинам, не связанным с обстоятельствами непреодолимой силы, Исполнитель предлагает Пациенту альтернативные сроки оказания услуг, либо эквивалентные услуги. При не согласии Пациента, Исполнитель осуществляет возврат оплаченных денежных средств за не оказанные услуги.

3.12. В случае невыполнения Пациентом условий настоящего Договора (включая отказ от прохождения назначенных процедур, нарушение правил подготовки к обследованию, несвоевременную явку), что повлекло за собой невозможность оказания услуг и причинение Исполнителю ущерба в виде потраченного времени и ресурсов, Исполнитель вправе удержать 30% от оплаченной Пациентом суммы за Услуги.

3.13. Возврат денежных средств осуществляется на основании письменного заявления Пациента в течении 10 (десять) рабочих дней с даты принятия заявления Исполнителем, в соответствии с п.3.12. Договора.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. оказывать Услуги качественно и в полном объеме, в соответствии с законодательством РК;

4.1.2. принять все меры для обеспечения безопасности Пациента и максимальной его удовлетворенности результатами оказания медицинских услуг;

4.1.3. обеспечить защиту персональных данных и медицинской тайны в рамках своей зоны ответственности;

4.1.4. вести документацию по оказанным медицинским услугам в соответствии с законодательством РК;

4.1.5. оказать необходимую медицинскую помощь в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными договорами, ратифицированными РК в случае необходимости оказания экстренной медицинской помощи Пациенту для предотвращения существенного вреда здоровью и (или) устранения угрозы жизни.

4.2. Пациент обязан:

4.2.1. соблюдать правила, определяющие порядок и режим работы, установленные Исполнителем;

4.2.2. перед получением медицинских услуг ознакомиться и подписать информированное согласие, согласие на сбор и обработку персональных данных (ссылка для ознакомления), а также Подтверждение пациента о выборе медицинской помощи на платной основе (Приложение 2 к Договору)

4.2.3. соблюдать законодательство Республики Казахстан при получении медицинской услуги по Договору;

4.2.4. информировать Исполнителя об отказе в получении медицинской услуги или части медицинской услуги не менее чем за 24 часа до наступления даты оказания медицинской услуги.

4.2.5 предоставлять достоверную информацию о личных данных, о состоянии своего здоровья, перенесенных заболеваниях и аллергических реакциях, загрузить необходимые медицинские документы до начала онлайн консультаций;

4.2.6. своевременно провести оплату по медицинской услуге любым способом, представленным Исполнителем (безналичный, наличный расчет).

4.2.7. до начала оказания медицинских услуг, предоставить Исполнителю достоверную информацию о наличии действующего договора ВМС или любого другого вида страхования.

5. ПРАВА СТОРОН

5.1. Пациент имеет право:

5.1.1 получать достоверную информацию о состоянии своего здоровья, порядке и режиме оказания медицинской услуги, а также возможных рисках и последствиях проводимого лечения;

5.1.2. отказаться от предоставления ему медицинских услуг. В данном случае Исполнитель осуществляет возврат денежных средств, в соответствии с п.3.12,3.13. Договора;

5.1.3. Получить медицинские документы по завершению лечения, отраженные в п.2.8 Договора;

5.1.4. на получение копии своих медицинских документов, в порядке и сроки, установленные законодательством РК и внутренними правилами Исполнителя;

5.1.5. выбора лечащего врача из числа врачей, оказывающих платные медицинские услуги (помощи), а также право на экспертизу качества проведенного лечения.

5.1.6. перед получением медицинских услуг заключить ВМС или любой другой вид страхования.

5.1.7. Расторгнуть договор в одностороннем порядке, в соответствии с разделом 9 Договора.

5.2. Исполнитель имеет право:

5.2.1. На досрочное прекращение лечения в случаях, указанных в разделе 9 Договора;

5.2.2. При необходимости, привлекать к оказанию услуг третьих лиц (другие клиники) в качестве субподрядчиков.

5.2.3. Произвести замену назначенного Врача или специалиста в случае его болезни, форс-мажорных обстоятельств или иных уважительных причин, с предварительным уведомлением Пациента и предоставлением врача аналогичной квалификации.

5.2.4. На отказ в одностороннем порядке от исполнения Договора и оказания услуг (как в формате офлайн, так и в онлайн), если Пациент находится в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проявляет агрессию, оскорбляет медицинский персонал и/или нарушает правила внутреннего распорядка Исполнителя.

5.3. Принимая настоящую Оферту, Пациент предоставляет свое безусловное согласие на сбор, обработку и хранение своих персональных данных в соответствии с законодательством РК.

5.4. **ВНИМАНИЕ!** Исполнитель не собирает и не запрашивает у Пациента пароли, коды из SMS, PIN-коды, CVV-коды с оборота банковской карты!

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

6.2. Исполнитель несёт ответственность за допущенные случаи нарушения по оказанию медицинских услуг, в соответствии с приказом Министра здравоохранения № ҚР ДСМ-170/2020 от

29 октября 2020 года.

6.3. В случае нарушения пунктов 3.5., 3.6. Договора со стороны Пациента Исполнителем удерживается неустойка в размере 0,5% от суммы окончательной калькуляции за каждый день просрочки.

6.4. Пациент несет ответственность за нарушение условий Договора, в том числе за несвоевременную оплату Услуг. В случае отказа от Услуг, обязуется возместить все фактические понесенные Исполнителем затраты.

6.5. Все споры решаются по законодательству РК с обязательным досудебным порядком. Претензии направляются в письменной форме: по юридическому адресу Исполнителя, на его e-mail или через контакты, указанные на веб-портале. Срок рассмотрения письменной претензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента получения.

6.6. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством РК. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия, спор подлежит разрешению в судебных органах города Астаны в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

6.7. Электронные документы на веб-портале, а также SMS-сообщения и уведомления в мессенджерах от ГК имеют такую же юридическую силу, как и бумажные документы.

6.8. Медицинские документы, отраженные в п.2.8. Договора, выдаваемые Исполнителем в рамках настоящего Договора, оформляются в соответствии с требованиями законодательства РК. Исполнитель не несет ответственности за признание данных документов на территории страны проживания/пребывания Пациента.

7. КОНФИДЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

7.1. Пациент подтверждает, что он был проинформирован о том, что его персональные данные будут обрабатываться Исполнителем в соответствии с условиями, изложенными здесь и в информационных согласиях, предоставленных Исполнителю. Пациент также соглашается с тем, что с его согласия Исполнитель может отправлять коммерческие электронные сообщения на номер телефона и адрес электронной почты, указанные Пациентом, для информирования о медицинских услугах и объявлениях ГК, и что эти сообщения будут отправляться в соответствии с указанными им предпочтениями.

7.2. Персональные данные Пациента могут быть раскрыты официальным органам только в случае их официального запроса в соответствии с надлежащей правовой процедурой и в ситуациях, когда раскрытие информации официальным органам является обязательным, согласно законодательству РК.

7.3. Для защиты конфиденциальности Пациента ГК обязуется использовать защищенные системы, хранить данные в сертифицированных информационных системах с применением шифрования и средств защиты.

7.4. Исполнитель настоящим обязуется также сохранять предоставленную ему конфиденциальную информацию в строгой тайне и не разглашать ее, а также принимать все необходимые меры и проявлять полную осмотрительность для обеспечения и поддержания конфиденциальности, предотвращая попадание всей или любой части конфиденциальной информации в открытый доступ, ее несанкционированное использование или разглашение третьим лицам.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием возникших после заключения Сторонами настоящего договора обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, военные действия, акты терроризма, эмбарго на грузоперевозки, необычно суровые погодные условия, перебои в электроснабжении, сбои в работе телекоммуникационных или интернет-магистралей, сбои в работе интернет-провайдера или другие аналогичные причины, находящиеся вне контроля Сторон и пр.

8.2. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в течение 1 и более рабочих дней с даты их наступления информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств и их причинах.

8.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Исполнитель извещает Пациента любым доступным способом: на веб-портале, по SMS или через мессенджеры.

8.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства по Договору.

8.6. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств Сторонами будет существовать свыше 60 календарных дней, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору. В таком случае ни одна из Сторон не будет требовать от другой стороны возмещения убытков.

9. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАСТОРЖЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ

9.1. Исполнитель имеет право в одностороннем внесудебном порядке досрочно расторгнуть Договор, в том числе блокировать доступ Пациента к веб-порталу и прекратить оказание меди-

цинских услуг, уведомив об этом Пациента через веб-портал, письменным уведомлением или посредством SMS-сообщения (в том числе посредством мессенджера) в следующих случаях:

9.1.1. При отказе Пациента от выполнения медицинских рекомендаций или назначений, если такой отказ делает невозможным дальнейшее оказание медицинских услуг либо создает угрозу жизни и здоровью Пациента или иных лиц;

9.1.2. Если Пациент находится в состоянии алкогольного наркотического или токсического опьянения.

9.1.3. При применении Пациентом физического насилия, угроз, оскорблений либо иное агрессивное поведение в отношении медицинских работников, работников Исполнителя, других пациентов или иных лиц;

9.1.4. При нарушении Пациентом правил внутреннего распорядка, режима лечения или пребывания в ГК.

9.2. При наступлении указанных в п. 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.1.4 Договора, а также при наступлении случаев, указанных в п.4.1.5. Договора, Пациент возмещает Исполнителю сумму фактически понесенных расходов, на основании представленной Исполнителем калькуляции.

9.3. Пациент имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив Исполнителю соответствующее письменное заявление (в том числе через кабинет на Веб-портале или по электронной почте) за 5 (пять) календарных дней до момента расторжения.

9.4. Пациент обязан возместить Исполнителю фактически понесенные им расходы, связанные с исполнением обязательств по данному Договору до момента расторжения Договора (включая стоимость фактически оказанных услуг, затраченных медикаментов, расходных материалов, проведенных койко-дней и подготовленных документов), на основании предоставленной Исполнителем калькуляции.

9.5. Договор не подлежит одностороннему расторжению (как по инициативе Пациента, так и по инициативе Исполнителя) и не считается расторгнутым до момента полного проведения Сторонами всех взаиморасчетов, включая оплату фактически оказанных Услуг, фактически понесенных Исполнителем расходов, а также выплату применимых неустоек и удержаний, предусмотренных настоящим Договором.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Договор вступает в силу с момента его Акцепта Пациентом и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в Договор в одностороннем порядке в соответствие с законодательством РК, публикуя новую редакцию на Платформе не менее чем за 10 (десять) календарных дней до ее вступления в силу.

10.3. Пациент соглашается и признает, что внесение изменений в оферту влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Сторонами Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с вступлением в силу таких изменений в оферте. Настоящим Пациент подтверждает, что обладает всеми законными правами и полномочиями, необходимыми для заключения Договора.

10.4. Обращение Пациентом за услугой к Исполнителю после внесения изменений в Договор (в публичную оферту) однозначно понимается Исполнителем и Пациентом как согласие с внесенными изменениями.

10.5. После вступления изменений условий договора в силу, они не имеют обратной силы. К Услугам, которые уже оплачены Пациентом либо находятся в процессе оказания (в рамках согласованного плана лечения) на момент вступления изменений в силу, применяются условия Договора, действовавшие на дату оплаты или начала оказания таких Услуг.

10.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РК.

10.7. Договор составлен на государственном, английском, китайском, русском языках. В случае возникновения разночтений или споров превалирующей силой обладает текст на государственном языке.

Приложение № 1 к Публичному Договору

Условия работы Веб-портала

(ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ)

Пошаговая видеоинструкция по прохождению регистрации доступна по данной **ссылке.**

1. Регистрация и управление учетной записью

1.1. В случае ознакомления и согласия с условиями настоящего Договора, информированного согласия, чтобы полноценно воспользоваться Услугами Исполнителя, Пациенту необходимо зарегистрироваться на Веб-портале.

1.2. Процесс регистрации начинается путем нажатия соответствующего значка в верхнем правом углу «Регистрация», где пациенту необходимо указать фамилию, имя, отчество (при наличии), электронную почту, страну проживания, номер телефона, предпочитаемый язык и часовой пояс. После чего нажать на кнопку «Продолжить», в следующем окне указать свои паспортные данные, а также придумать пароль. Пациенту необходимо ознакомиться с Пользовательским соглашением, а также политикой конфиденциальности. В случае согласия Пациенту необходимо поставить галочку около значка «Я согласен с Пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности», после нажать кнопку «Зарегистрироваться». Пациент перейдет в следующее рабочее окно, где отражено уведомление о том, что в указанную им электронную почту поступит сообщение. Для активации аккаунта, пациенту необходимо открыть сообщение.

1.3. После осуществления регистрации, Пациент считается принявшим условия настоящего Публичного договора-оферты.

1.4. Вход осуществляется путем указания своей электронной почты или номера телефона и выбранного пароля при регистрации.

1.5. Электронная почта и номера телефона Пациента уникальна при регистрации, это значит, что при регистрации нельзя указывать одну и ту же электронную почту, либо номер телефона двум разным пациентам.

1.6. Пароль к электронной почте или номеру телефона для входа в Веб-портал известен только Пациенту. Веб-портал и Исполнитель не несут ответственности за несанкционированный доступ, который может произойти в результате разглашения или кражи пароля по вине пациента, а также не несут ответственности за ошибки/проблемы, возникающие из-за ошибок пользователя, связанных с использованием пароля. Пользователи, забывшие свой пароль, будут перена-

правлены в раздел «Забыли пароль» и им будет предложено выполнить шаги безопасности для определения нового пароля.

2. Техническая безопасность, распределение рисков

2.1. Пациент самостоятельно несёт ответственность за использование современных веб-браузеров и лучшего из имеющихся в продаже программного обеспечения для шифрования, антивирусной защиты, защиты от шпионского программного обеспечения и обеспечения интернет-безопасности. Пациент также несет ответственность за получение интернет-услуг через выбранного интернет-провайдера, за все сборы, взимаемые таким интернет-провайдером, и любые связанные с этим платежи за услуги связи. Пациент признает, что существуют определенные риски безопасности, повреждения данных, ошибок передачи и доступности, связанные с использованием открытых сетей, таких как Интернет и Пациент настоящим прямо принимает на себя такие риски. Помимо указанного Пациент признает, что несет ответственность за безопасность данных его систем, используемых для доступа к Услугам Веб-портала, а также за передачу и получение информации с использованием таких систем. Пациент признает, что Исполнитель и Веб-портал не несет ответственности за любые ошибки или проблемы, возникающие в результате неисправности или сбоя Интернета или системы Пациента.

Со своей стороны, Исполнитель предпримет все меры для обеспечения исправности оборудования и программного обеспечения, используемого врачом, а также обеспечение безопасности, шифрования и конфиденциальности всех передаваемых в ходе онлайн-консультации медицинских данных.

3. Запрещенные действия на платформе

3.1. Используя Веб-портал Пациенту запрещено:

3.1.1. Отправлять или иным образом передавать через веб-портал любые незаконные, нарушающие авторские права, вредные, оскорбительные, клеветнические, угрожающие, ненавистнические или иным образом неприемлемые материалы любого рода, любые материалы, которые могут причинить вред или задержку Веб-портала, а также любую нежелательную рекламу, предложения или рекламные материалы;

3.1.2. Любое искажение Персональных данных;

3.1.3. Ограничивать или препятствовать любому лицу в использовании медицинских услуг Веб-портала, разглашать личную информацию, полученную в рамках медицинских услуг Веб-портала, или собирать информацию о других пользователях услуг;

3.1.4. Запрещается осуществлять обратное проектирование, декомпиляцию или дизассемблирование любого раздела или технологии Веб-портала, а также пытаться совершить любое из вышеперечисленных действий;

3.1.5. Получение несанкционированного доступа к услугам Веб-портала, к учетным записям других пользователей, их именам, персональным данным или другой информации, а также к другим компьютерам или веб-порталам, подключенным или связанным с услугами Веб-портала.

3.1.6. Отправлять или иным образом передавать через Веб-портал письма-цепочки, не запрошенные сообщения, так называемые «спам-сообщения» или «фишинговые сообщения», а также сообщения, рекламирующие товары и услуги;

3.1.7. Размещать, передавать или иным образом распространять любые вирусы, черви, шпионское ПО или любой другой компьютерный код, файл или программу, которые могут или предназначены для повреждения или захвата работы любого оборудования, программного обеспечения или телекоммуникационного оборудования;

3.1.8. Совершать неподобающие действия, включая проявление грубости, враждебности, угроз или агрессии, использование нецензурной брани, размещение грубого или неуместного личного и враждебного контента по отношению к медицинским работникам Исполнителя.

4. Блокировка и прекращение доступа

4.1. В случае нарушения Пациентом условий настоящего Договора, Исполнитель вправе приостановить или прекратить доступ к веб-порталу. В случае выявления в действиях Пациента признаков экстремистской, террористической или иной противоправной деятельности, Исполнитель оставляет за собой право незамедлительно заблокировать доступ Пациента к Веб-порталу и передать соответствующие материалы в правоохранительные и иные уполномоченные государственные органы РК без предварительного уведомления Пациента.

Приложение № 2 к Публичному Договору

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПАЦИЕНТА О ВЫБОРЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

ОБРАЗЕЦ

Я,

_____

_____

(Ф.И.О. пациента / законного представителя полностью)

дата рождения: «____» _____ _____ г.

Номер паспорта / документ, удостоверяющий личность:

_____,

подтверждаю свое добровольное решение получить медицинскую помощь (медицинские услуги) на платной основе в

_____

_____

(наименование Исполнителя)

1. Сведения о планируемой медицинской услуге

Вид медицинской помощи:

□ амбулаторная □ стационарная □стационарозамещающая

Предварительный диагноз / медицинские показания:

_____

_____

_____

_____

Планируемый объем оказания медицинской помощи:

(отметка осуществляется медицинским работником (врачом) в соответствии с медицинскими показаниями и планом обследования и лечения)

□ консультация врача (профильного специалиста);

□ комплексное профилактическое обследование (Check-up);

□ диагностические исследования (лабораторные, инструментальные, функциональные и др.);

□ медикаментозное лечение;

□ оперативное вмешательство:

_____

□ физиотерапевтическое лечение;

□ иные медицинские мероприятия:

_____.

Примечание: Конкретный перечень и последовательность медицинских мероприятий определяются с учетом состояния здоровья пациента, медицинских показаний и результатов обследования.

Диагностические исследования, планируемые к проведению:

(отметка осуществляется медицинским работником (врачом) в соответствии с медицинскими показаниями и планом обследования и лечения)

□ лабораторные исследования, включая общеклинические, биохимические, гормональные, иммунологические, серологические, микробиологические, молекулярно-генетические исследования, онкомаркеры и иные виды лабораторной диагностики;

□ инструментальные исследования, включая электрокардиографию (ЭКГ), эхокардиографию (ЭхоКГ), ультразвуковые исследования (УЗИ), рентгенологические исследования, маммографию, компьютерную томографию (КТ), магнитно-резонансную томографию (МРТ), эндоскопические исследования и иные виды инструментальной диагностики;

□ функциональные исследования;

□ морфологические и патоморфологические исследования, включая цитологические и гистологические исследования;

□ иные диагностические исследования:

_____

_____

_____

Примечание: полный перечень диагностических исследований определяется медицинскими показаниями и планом обследования и лечения пациента.

2. Подтверждение пациента

Я подтверждаю, что:

2.1. Я добровольно выбрал(а) получение указанной медицинской помощи на платной основе и подтверждаю, что данное решение принято мной самостоятельно.

2.2. Мне разъяснено, что окончательный объем, последовательность и методы обследования и лечения определяются медицинскими работниками с учетом состояния моего здоровья, результатов обследования и медицинских показаний.

2.3. Мне разъяснено, что в процессе обследования и лечения может возникнуть медицинская необходимость в проведении дополнительных диагностических и лечебных мероприятий, о которых я буду уведомлен(а) и вправе самостоятельно принять решение о согласии либо отказе от их проведения.

2.4. Я понимаю, что предварительно определенная стоимость медицинской помощи может измениться в зависимости от медицинских показаний и фактически оказанного объема медицинских услуг. Окончательная стоимость определяется исходя из фактически оказанного объема медицинских услуг в соответствии с действующим прейскурантом Исполнителя.

2.5. Подтверждаю достоверность предоставленных мной сведений о состоянии здоровья и обязуюсь сообщить медицинским работникам сведения, имеющие значение для безопасного оказания медицинской помощи.

3. Способ и порядок оплаты

3.1. Пациент в день получения медицинских услуг (помощи) производит оплату/предоплату в размере _____ тенге в кассу либо перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя в соответствии с пунктами 3.4.,3.5.,3.6 публичного Договора-оферты на проведение обследования и лечения.

3.2. Окончательная сумма оплачивается Пациентом или его представителем в соответствии с калькуляцией после завершения лечения по фактически оказанным услугам в день выписки Пациента.

4. Подтверждение волеизъявления

4.1. Мне разъяснено, что настоящее Подтверждение подписывается до начала оказания медицинской помощи (медицинских услуг) на платной основе.

4.2. Я информирован(а), что настоящее Подтверждение является дополнением к информированному добровольному согласию на оказание медицинской помощи (медицинских услуг).

4.3. Я в полном объеме ознакомлен(а), понимаю и принимаю данные условия, а также все условия Публичного договора- оферты об оказании платных медицинских услуг.

4.4. Я в полном объеме ознакомлен(а) и понимаю, что условия, порядок и правила оказания медицинских услуг, прямо не указанные или не урегулированные в настоящем Подтверждении, определяются и регулируются положениями Публичного договора-оферты Исполнителя и действующим законодательством Республики Казахстан.

Пациент / законный представитель:

Ф.И.О.

_____
_

Подпись _____

Дата: « » _____ 20 г. Время:

Представитель Исполнителя по доверенности:

Ф.И.О. _____